

AN:	Dr. Constanze Brindeau-Lorbach (HR-Vorstand) Dipl.-Kfm. Henrick Otterbach-Veltheim (CFO)
VON:	Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford) (Federführender Partner, Treuenfels Yamamoto)
DATUM:	10. März 2026
BETREFF:	CTA "Rheinland Trust e.V." – Rechtliche Strukturierung der Doppeltreuhand (Az.: TY-2026-RHEINGOLD-001)
KLASSIFIKATION:	VERTRAULICH / ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED

1. Ausgangslage

Der bestehende Contractual Trust Arrangement (CTA) "Rheinland Trust e.V." wurde 2015 mit einem Initialvolumen von EUR 480 Millionen eingerichtet. Seitdem wurden Zustiftungen geleistet; das aktuelle Planvermögen beläuft sich auf EUR 780 Millionen. Dieser Betrag wird im IFRS-Abschluss als Plan-Asset mindernd berücksichtigt und reduziert die Netto-Pensionsrückstellung von EUR 2.400 Mio. auf EUR 1.620 Mio.

2. Rechtliche Konstruktion (Doppeltreuhand)

Der CTA ist als Doppeltreuhand ausgestaltet: Die MEISSNER RHEINWERK AG als Treugeber überträgt Vermögensgegenstände auf den "Rheinland Trust e.V." (Treuhänder). Dieser hält das Vermögen (i) im Sicherungstreuhand zugunsten der Versorgungsberechtigten und (ii) im Verwaltungstreuhand zur Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen.

Insolvenzschutz: Die Konstruktion ist nach der Leitentscheidung des BAG (3 AZR 18/12) insolvenzfest, sofern: (a) die Insolvenzsicherungsklausel wirksam formuliert ist, (b) das Treuhandvermögen vom Gesellschaftsvermögen getrennt gehalten wird und (c) kein beherrschender Einfluss des Trägerunternehmens auf den Treuhänder besteht. Diese Voraussetzungen sind beim "Rheinland Trust e.V." nach unserer Prüfung erfüllt.

3. IAS 19-Qualifizierung als Plan Asset

Für die Qualifizierung als Plan Asset im Sinne von IAS 19.8 müssen kumulativ erfüllt sein: (1) Rechtlich getrenntes Sondervermögen (ja – eingetragener Verein), (2) Ausschließlich zur Finanzierung der Versorgungsleistungen gehalten (ja – Satzung), (3) Nur im Fall der Insolvenz des Trägerunternehmens zur Befriedigung der Versorgungsberechtigten zugänglich (ja – Satzung §§ 3, 7). Unsere Counsel Friederike Albrecht-Niermann hat die IAS-19-Qualifizierung bestätigt.

4. Geplante Aufstockung auf EUR 1,1 Mrd.

Um die Bilanzdeckungsquote von derzeit 32,5 % (780/2.400) auf 45,8 % (1.100/2.400) zu erhöhen, soll der CTA um EUR 320 Millionen aufgestockt werden. Die Zustiftung erfolgt in zwei Tranchen: EUR 160 Mio. bis 30.06.2026 und EUR 160 Mio. bis 30.06.2027.

Steuerliche Behandlung: Zuwendungen an den CTA sind steuerlich nicht sofort abzugsfähig (kein § 4d EStG-Fall). Sie erhöhen lediglich den Betriebsausgabenabzug bei späterer Inanspruchnahme des CTA. Counsel Tax Dr. Engelhart-Volz prüft eine alternative Strukturierung über den § 4e EStG-Pensionsfonds.

5. Handlungsempfehlung

- (1) Satzungsrevision "Rheinland Trust e.V." zur Klarstellung des Insolvenzszicherungszwecks (Q2 2026)
- (2) Investitionspolitik des CTA überarbeiten: Zielallokation 40 % Bonds AA, 30 % Aktien, 30 % alternatives
- (3) Tranchenfinanzierung EUR 160 Mio. bis 30.06.2026 beauftragen (Freigabe Vorstand erforderlich)
- (4) IAS-19-Sensitivitätsanalyse bei ± 100 BP Zinsänderung durch Hellmrich-Vogt Aktuarpartner
- (5) Abstimmung mit Wirtschaftsprüfer (Deloitte) zur endgültigen Plan-Asset-Klassifikation

Bei Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford)

Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Dieses Memorandum ist vertraulich und unterliegt der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht.